

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה
עופר כסיף
איימן עודה
אחמד טיבי

786/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – תשלום גמלה לשמירת היריון בעד כל התקופה), התשפ"ג–2022

1. החלפת סעיף 59 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, במקום סעיף 59 יבוא:
"גמלה לשמירת 59. מבוטחת שהייתה בשמירת היריון תהיה זכאית היריון לגמלה בעד כלל התקופה שבה הייתה בשמירה כאמור, והכל לפי אישורים רפואיים, כללים, תנאים ומבחנים שקבע השר."

דברי הסבר

סעיף 59 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, קובע כי מבוטחת שהייתה בשמירת היריון 30 ימים רצופים לפחות, תהיה זכאית לגמלה בעבור הזמן שהייתה בשמירת היריון, ובעד כל תקופה נוספת של 14 ימים רצופים לפחות בהם הייתה בשמירת היריון. גמלה זו נועדה לפצות את המבוטחת על אובדן שכרה בזמן היותה בשמירת היריון, בשל סיכון רפואי לה או לעובר, שבעקבותיו נאלצה להיעדר מעבודתה. עובדת שנעדרה פחות מ-30 ימים אינה זכאית כיום לגמלת שמירת היריון והיא תהיה זכאית לנצל את ימי המחלה הצבורים שלה, או שינוכו לה ימי החופשה שצברה, במקרה שלא צברה מספיק ימי מחלה.

קביעת רף מינימלי של 30 ימים רצופים לשם קבלת הזכאות לגמלה, בעייתית שכן המבוטחת אינה הגורם המוסמך לקבוע את משך תקופת השמירה. יתרה מכך, ההסדר הנוכחי עשוי להשפיע הן על הרופאים והן על המבוטחות בעת קבלת ההחלטה על משך תקופת ההיעדרות מהעבודה. לכן עלול להיווצר מצב בו מבוטחת תעדר מעבודתה למשך תקופה ארוכה יותר מזו הנחוצה בפועל, זאת על מנת שתהיה זכאית לגמלה. נוסף על כך, עובדת שלא צברה מספיק ימי מחלה וימי חופשה, לא תהיה זכאית לשכר בעד

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

הימים שבהם נאלצה להיעדר מעבודתה, אם לא הייתה בשמירת היריון לפחות 30 ימים.
לכן מוצע לקבוע כי אישה הנמצאת בשמירת היריון תהיה זכאית לגמלה לשמירת היריון על כל יום שנאלצה להיעדר מעבודתה בשל כך, וזכאות לגמלה כאמור לא תהיה מותנית במספר ימים מינימלי, אלא בתנאים המהותיים הקבועים בחוק.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1465/24).
הצעת החוק זהה לפ/1465/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)